

Anna Matsiuk

Von: Martina Fichtenbauer
Gesendet: Montag, 17. August 2026 11:40
An: Anna Matsiuk
Betreff: AW: Mietaufhebungsvereinbarung DICK55 VH 1.OG links Püschel: 1. Hälfte Ablösezahlung

Liebe Anna

Bitte wie zuletzt freigegeben jetzt überweisen
Danke

Von: Christian Reisacher - WIBE <christian.reisacher@wibe.immo>
Gesendet: Montag, 17. August 2026 10:36
An: Anna Matsiuk <ama@winegg.at>; Martina Fichtenbauer <mf@winegg.at>
Cc: Nicole Fuhrmann <nicole.fuhrmann@wibe.immo>
Betreff: AW: Mietaufhebungsvereinbarung DICK55 VH 1.OG links Püschel: 1. Hälfte Ablösezahlung

liebe martina,
liebe frau matsiuk,

die mieter püschel haben die mietaufhebungsvereinbarung nicht widerrufen und somit kann die zahlung der ersten tranche bitte erfolgen.

danke & lg

Mag. Christian Reisacher
Geschäftsführer

WIBE
IMMOBILIEN GRUPPE

Schottenbastei 4/7
1010 Wien
T +43 1 713 14 13 - 0
M +43 676 702 33 66



Von: Martina Fichtenbauer <mf@winegg.at>
Gesendet: Montag, 3. August 2026 16:59
An: Anna Matsiuk <ama@winegg.at>; Nicole Fuhrmann <nicole.fuhrmann@wibe.immo>
Cc: Christian Reisacher - WIBE <christian.reisacher@wibe.immo>
Betreff: AW: Mietaufhebungsvereinbarung DICK55 VH 1.OG links Püschel: 1. Hälfte Ablösezahlung

Liebe Anna
Liebe Frau Fuhrmann

Ich hab nun nachgefragt und mir wurde bestätigt, dass die Widerrufsfrist erst am 14.8 ausläuft. Daher werden wir die Zahlung für 17.8 auf Evidenz nehmen und nur dann tätigen, wenn Sie Frau Fuhrmann uns am 17.8 nochmals bestätigen, dass KEIN Widerspruch erfolgte. Ich hab zuerst fälschlicherweise ihr ua Mail so interpretiert, dass die Frist bereits abgelaufen wäre

Also daher liebe Anna: bitte erst nach erneuter Freigabe am 17.8 durchführen!

LG

Mit freundlichen Grüßen

Martina Fichtenbauer
Asset Management



*BLEIBENDE WERTE
FÜR GENERATIONEN*

WINEGG Realitäten GmbH
Herrengasse 1-3, 1010 Wien
FN 166945h | HG Wien

T +43 1 907 61 78 310 | F +43 1 907 61 78 - 999
M +43 676 489 50 40
mf@winegg.at | www.winegg.at

Folgen Sie uns auf [LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)



Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Website unter winegg.at/datenschutz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Martina Fichtenbauer <mf@winegg.at>

Gesendet: Montag, 3. August 2026 16:48

An: Anna Matsiuk <ama@winegg.at>

Cc: Christian Reisacher - WIBE <christian.reisacher@wibe.immo>

Betreff: WG: Mietaufhebungsvereinbarung DICK55 VH 1.OG links Püschel: 1. Hälfte Ablösezahlung

Liebe Anna

Siehe Freigabevermerk auf Seite 2 bei der entsprechenden Vereinbarung
LG

Mit freundlichen Grüßen

Martina Fichtenbauer
Asset Management



*BLEIBENDE WERTE
FÜR GENERATIONEN*

WINEGG Realitäten GmbH
Herrengasse 1-3, 1010 Wien
FN 166945h | HG Wien

T +43 1 907 61 78 310 | F +43 1 907 61 78 - 999
M +43 676 489 50 40
mf@winegg.at | www.winegg.at

Folgen Sie uns auf [LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#)



Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung finden Sie auf unserer Website unter winegg.at/datenschutz.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Von: Nicole Fuhrmann <nicole.fuhrmann@wibe.immo>

Gesendet: Montag, 3. August 2026 07:17

An: Andrew Wang <aw@winegg.at>; Martina Fichtenbauer <mf@winegg.at>

Cc: Christian Reisacher - WIBE <christian.reisacher@wibe.immo>

Betreff: Mietaufhebungsvereinbarung DICK55 VH 1.OG links Püschel: 1. Hälfte Ablösezahlung

Sehr geehrter Herr Wang,
sehr geehrte Frau Fichtenbauer,

anbei übermitteln wir Ihnen die unterzeichnete Mietaufhebungsvereinbarung von Frau Püschel (Dickhardtstraße 55 VH 1.OG links). Wir würden Sie bitten, wie üblich nach Ablauf der Widerrufsfrist die erste Hälfte der Ablösezahlung anzuweisen (der Rest folgt nach dem Auszug spätestens zum 31.07.2027):

Gesamtbetrag der Ablösezahlung: 60.000 €
Anteilige Zahlung nach Ablauf der Widerrufsfrist: **30.000 €**

Kontoinhaber: Daniela Püschel
IBAN: DE06 2004 1155 0470 5604 00
BLZ: Comdirect
BIC: COBADEHD055

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Nicole Fuhrmann
Asset Management

WIBE
IMMOBILIEN GRUPPE

Kaiserdamm 85
14057 Berlin
T +49 30 220127063
M +49 162 3675742



Mietaufhebungsvereinbarung

(„Vereinbarung“)

zwischen

1. der **BRLN real estate selection eins GmbH**, mit der Geschäftsanschrift Herrengasse 1-3, A-1010 Wien vertreten durch Herrn Christian Reisacher,

- nachfolgend bezeichnet als
„Eigentümer“ oder „Vermieter“-,

der Eigentümer wiederum vertreten durch seine Bevollmächtigte, Frau Silke Schröder, Bardelebenweg 14 in 14089 Berlin,

und

2. **Frau Daniela Püschel**
Dickhardtstr. 55
12159 Berlin

- nachfolgend bezeichnet als
„Mieter“-,

wird folgendes vereinbart:

1. Der Mieter und der Vermieter heben den bestehenden Mietvertrag für die Mieträume Dickhardtstr. 55, 12159 Berlin, VH 1. OG links, („Mietvertrag“) spätestens zum 31.07.2027 einvernehmlich auf.
2. Der Mieter verpflichtet sich, die Mieträume einschließlich Keller, sonstiger Nebenräume und Parkplätze frei von Rechten Dritter (insbesondere frei von Untermietverhältnissen oder sonstigen Nutzungsvereinbarungen) bis spätestens 31.07.2027 an den Vermieter zu übergeben. Der Vermieter verzichtet auf die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten bzw. Schönheitsreparaturen durch den Mieter sowie, sofern vertraglich geschuldet, auf eine entsprechende Abgeltungszahlung durch den Mieter für die diese Arbeiten.
3. Das Mietverhältnis endet vor dem 31.07.2027, sofern der Mieter vorzeitig eine andere Wohnung beziehen kann und der Mieter die vorzeitige Beendigung verlangt und die unter Ziffer 1 bezeichneten Mieträume an den Vermieter übergeben wurden. Bei einer Beendigung des Mietverhältnisses vor dem unter Ziffer 1 bezeichneten Zeitpunkt ist die Miete bis zum Zeitpunkt des Auszuges anteilig geschuldet.
4. Im Zusammenhang mit dem Auszug des Mieters anfallender Hausrat und Sperrmüll wird in einem Umfang von max. 1m³ auf Kosten des Vermieters entsorgt. Einbauten können nach Zustimmung des Vermieters in den Mieträumen verbleiben. Elektro(nik)altgeräte müssen vom Mieter gesondert entsorgt werden.
5. Bei der Übergabe der Mieträume an den Vermieter wird ein Übergabeprotokoll mit allen

Zählerständen erstellt. Der Mieter kümmert sich als Vertragspartner des jeweiligen Anbieters selbst um die entsprechende Um- / Abmeldung zum Übergabezeitpunkt.

6. Der Vermieter bzw. die vom Vermieter beauftragte Hausverwaltung stellt dem Mieter für künftige Wohnungsbewerbungen auf Wunsch und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzung eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung aus.
7. Für die Beendigung des Mietvertrages und den Abschluss dieser Vereinbarung erhält der Mieter vom Eigentümer eine Abfindungssumme in Höhe von zusammen insgesamt EUR 60.000,00 (in Worten: sechzigtausend Euro) (nachfolgend die „Abfindung“).
8. Folgender Zahlungsmodus wird vereinbart:

- a) Einen Teilbetrag in Höhe von 50% der Abfindung überweist der Vermieter unverzüglich nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit Ablauf der Widerrufsfrist auf das folgende Konto des Mieters:

Kontoinhaber: Daniela Püschel

GENEHMIGT
Von Martina Fichtenbauer, 16.11.01.08.2016

Bank:

5604

Kontonummer:

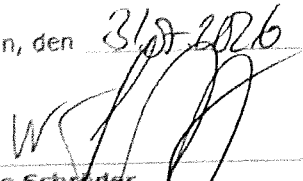
IBAN: DE06 2004 1155 0470 ~~6664~~ 00

BLZ: Comdirect

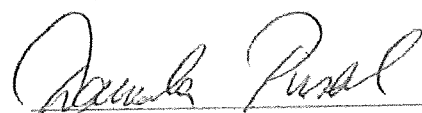
BIC: COBADEHD055

- b) Der Differenzbetrag in Höhe der verbleibenden 50% der Abfindung wird mit Auszug und der besenreiner Übergabe der Wohnung (einschließlich Keller, sonstiger Nebenräume sowie Parkplätze) sowie der Rückgabe sämtlicher Wohnungsschlüssel an den Vermieter zur Zahlung fällig und vom Vermieter unverzüglich auf das vorstehende genannte Konto des Mieters überwiesen.
9. Die vom Mieter für die unter Ziffer 1 bezeichneten Mieträume gestellte die Kautions wird der Vermieter innerhalb eines Monats gerechnet vom Tag an, an dem die vollständige Übergabe der unter Ziffer 1 bezeichneten Mieträume (einschließlich Keller, sonstiger Nebenräume sowie Parkplätze) erfolgt ist und sämtliche Wohnungsschlüssel dem Vermieter durch den Mieter ausgehändigt worden sind, auf das vorstehend benannte Konto des Mieters überweisen.
10. Laufende Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter aus und in Zusammenhang mit dem Mietvertrag gelten mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung als erledigt. Der jeweilige Kläger wird in dem jeweiligen Verfahren die Klage zurücknehmen. Der jeweilige Beklagte erklärt bereits jetzt die Zustimmung zur Klagerücknahme. Die jeweiligen Parteien kommen für ihre bis zur Klagerücknahme entstandenen, sowie die durch die Klagerücknahme entstehenden gerichtlichen sowie außergerichtlichen Kosten selbst auf.
11. Der Mieter stimmt während der Dauer der Nutzung der Mietsache durch den Mieter bereits jetzt der Durchführung von Besichtigungsterminen durch Kaufinteressenten zusammen mit einer vom Eigentümer zu bestimmenden Begleitperson (z.B. Vertreter, Makler, Hausmeister) zu. Der Vermieter wird entsprechende Besichtigungen dem Mieter mindestens drei Werktage im Voraus ankündigen.
12. Der Mieter erklärt sich mit Blick auf ggf. anstehende Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen weiterhin bereit, den vom Vermieter beauftragten Handwerkern, Architekten und/ oder sonstigen Personen uneingeschränkt Zugang zur Mietsache zu gewähren. Der Vermieter wird entsprechende Termine dem Mieter mindestens drei Werktage im Voraus ankündigen.

13. Bezüglich der zum 01.07.2026 ausgesprochenen Mieterhöhung einigen sich Mieter und Vermieter darauf, dass der Mieter 50% des geltend gemachten Erhöhungsbetrags anerkennt (EUR 90,78, neue Gesamtmiete ab 01.07.2026: EUR 1.551,18) und zusätzlich zu der bisherigen Miete ab dem 01.07.2026 bis zu seinem Auszug zahlt. Etwaige Mietrückstände, die bis zum Tag des Auszuges des Mieters entstanden sind oder entstehen, werden zum Tage der Wohnungsübergabe von der Abfindungssumme abgezogen.
14. Mieter und Vermieter vereinbaren einen Ausschluss des § 545 BGB. Mithin soll die Gebrauchsfortsetzung über den in Ziffer 1 bezeichneten Beendigungszeitpunkt hinaus nicht zu einer Verlängerung des Mietverhältnisses und/ oder des Mietvertrags führen.
15. Der Mieter ist nicht zum Fortsetzungswiderspruch gemäß § 574 ff. BGB berechtigt.
16. Der Mieter verzichtet hiermit unwiderruflich auf den ihm von Gesetzes wegen zustehenden Räumungsschutz, mithin also auf die Stellung von Anträgen auf Gewährung einer Räumungsfrist nach §§ 721 und 794a ZPO. § 765a ZPO bleibt unberührt.
17. Mieter und Vermieter verpflichten sich im gesetzlich maximal zulässigen Umfang Stillschweigen über den Inhalt und die Bestimmungen dieser Vereinbarung zu wahren.
18. Der Mieter verzichtet auf eine Betriebs-, Heiz- und Nebenkostenabrechnung für die noch nicht abgerechneten Wirtschaftsjahre und anerkennt zeitlich die bereits abgerechneten Betriebs-, Heiz- und Nebenkosten als richtig, zutreffend und vollständig. Der Vermieter erklärt sich dazu bereit, dem Mieter 50% der in Rechnung gestellten Betriebskostennachzahlung der Jahre 2023 und 2024 zu erlassen. Die anderen 50% (EUR 896,00) werden vom Mieter unverzüglich und ohne weitere Aufforderung gezahlt.
19. Zwischen Mieter und Vermieter besteht Einigkeit, dass, unbeschadet der Regelungen dieser Vereinbarung, nach Erfüllung dieser Vereinbarung keine gegenseitigen Forderungen aus dem Mietverhältnis mehr bestehen, gleich ob bekannt oder unbekannt.
20. Sollte diese Vereinbarung im Ganzen oder in Teilen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein, so wird die Gültigkeit der Vereinbarung und ihrer Bestimmungen im Übrigen davon nicht berührt. An Stelle des rechtsunwirksamen Teils gilt in diesem Fall die Bestimmung als vereinbart, die dem in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt, was die Vertragschließenden vor dem Hintergrund des von ihnen wirtschaftlich beabsichtigten Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der entsprechenden Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes ist für den Fall zu verfahren, dass dieser Vertrag eine Lücke haben sollte.
21. Nebenabreden zu dieser Vereinbarung wurden nicht getroffen. Diese Vereinbarung kommt im Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien zustande.
22. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses sowie für alle Erklärungen, für welche in diesem Vertrag Schriftform vorgesehen ist.

Berlin, den 31.07.2026


Silke Schröder,
handelnd auf Grund erteilter Vollmacht
für die **BRUN real estate selection eins GmbH**

Berlin, den 31.07.2026


Daniela Püschel, Mieter

Widerrufsbelehrung:

1. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen die zwischen uns geschlossene Mietaufhebungsvereinbarung zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage gerechnet vom Tag des Vertragsschlusses an (siehe Ziffer 21 Satz 2).

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachfolgend beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Den Widerruf richten Sie bitte an folgende Adresse:

An
PRIMOBILIA
Frau Silke Schröder
Bardelebenweg 14
14089 Berlin

E-Mail: silke.schroeder@primobilia.de

2. Folgen des Widerrufs

Wenn Sie die Mietaufhebungsvereinbarung widerrufen, sind sämtliche empfangene Leistungen spätestens nach 14 Tagen ab Ihrem Widerruf zurück zu gewähren. Dies betrifft sowohl die Abfindungszahlung, als auch die Mietsicherheit. Die 14-tägige Rückgewährfrist beginnt für den Vermieter mit dem Zugang der Widerrufserklärung und für Sie mit der Abgabe der Widerrufserklärung. Sie können, im Falle eines Widerrufs, die Rückgewährfrist durch die rechtzeitige Rücküberweisung der Zahlungsbeträge wahren. Der Eigentümer trägt bei Widerruf die Gefahr der Rückabwicklung.

31.01.26, Berlin
Datum, Ort


Mieter

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An

PRIMOBILIA
Frau Silke Schröder
Bardelebenweg 14
14089 Berlin

E-Mail: silke.schroeder@primobilia.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) die von mir/uns (*) abgeschlossene Mietaufhebungsvereinbarung vom _____ (Datum der Mietaufhebungsvereinbarung einfügen) über die einvernehmliche Aufhebung des Mietvertrages vom _____ (Datum des Mietvertrages einfügen).

(Name des Widerrufenden)

(Adresse des Widerrufenden)

Datum

Unterschrift

(*) Unzutreffendes streichen